

0095342-92.2017.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEAN PIERRE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por sentença datada de 07 de outubro de 2022, a ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar JEAN PIERRE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0095342-92.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0095342-92.2017.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEAN PIERRE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por sentença datada de 07 de outubro de 2022, a ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar JEAN PIERRE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento da PENA DE MULTA DE 10 (DEZ) DIAS, A RAZÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO ao dia, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 18 de outubro de 2022 (fls. 284).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Decorreram mais de 04 (quatro) anos entre as datas do recebimento da denúncia (25/04/2018 – fls. 52) e da publicação da sentença condenatória (07/10/2022 – fls. 278). Assim, considerando a pena fixada no decisum, de rigor a extinção da punibilidade face o reconhecimento de prescrição de pretensão punitiva.

Conforme preconiza o artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JEAN PIERRE OLIVEIRA, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 15 de dezembro de 2022.